

TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar, localiza primero el bloque en el mapa. Luego repasa las reglas destacadas en las secciones (definiciones, requisitos, procedimiento y efectos). Por último, comprueba la literalidad en los artículos citados que aparecen en el propio JSON para no confundir regímenes ni plazos.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto del Estatuto y ámbito de aplicación	1;2;5;6;7;8	Determina la finalidad del Estatuto y a qué personal/Administraciones se aplica; incluye reglas específicas (Correos y Telégrafos) y criterios generales de empleados públicos.
Clases de empleados públicos y situación profesional	8.2;9.1;9.2;10.1-10.5;11.1;11.3;13;14;85.1-89.4	Define funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y directivo; resume derechos individuales y principales situaciones administrativas y excedencias.
Acceso, selección y provisión de puestos	55.1?;58;59.1-59.2;60.1-60.3;61.1-61.6;61.8;70.1-70.3;78.1-78.3;79.1-79.4;80.1-80.4;81.1-81.3	Recoge principios de acceso, reservas para discapacidad, funcionamiento de órganos de selección y mecanismos de provisión y movilidad, incluyendo provisión provisional urgente.
Retribuciones, indemnizaciones e instrumentos ligados a desempeño	21.1-21.2;22.1-22.5;23;24;25.1-25.2;26;27;28;29;20.1-20.5;74	Ordena retribuciones básicas/complementarias, pagas extraordinarias, límites presupuestarios y evaluación del desempeño con efectos en carrera horizontal, formación, provisión y retribuciones.
Derechos colectivos: negociación, mesas y representación	31.1-31.4;31.6;31.8;32.1-32.2;33.1-33.2;34.1-34.6;36.1-36.3;37.1;38.1-38.7;39.1;40.1-40.2;41.1.a;41.1.c-41.1.f;42;44.1-44.f;45.1-45.3	Regula negociación colectiva, pactos y acuerdos, Mesas Generales/Sectoriales, órganos de representación (delegados/juntas), garantías, elección y sistemas extrajudiciales de conflictos.
Régimen de jornada, permisos, vacaciones y teletrabajo	30.1-30.2;47 bis;48.a;49.a-49.a.3;50.1-50.3;51	Establece deducción proporcional por tiempo no realizado y efectos retributivos de la huelga; regula teletrabajo, permisos por motivos tasados y vacaciones retribuidas.
Deberes, principios de conducta y disciplina	52;53.1-53.4;93.1-93.4;94.1-94.2.b;94.3;95.1-95.2.k;95.2.m;98.1-98.4;66;67.1-67.4;68.1-68.2;69.1;71.1;71.3-71.5;72;73.1-73.3;75.1-75.3;76;77;86.1-86.2;87.1-87.4;88.1-88.4;89.1-89.4;91;92	Integra principios éticos, régimen disciplinario (incluida suspensión y garantías), disciplina y extinciones; incluye jubilación, servicio activo/especial y planificación/estructuración de recursos.

3. Interinidad: necesidad y duración, selección pública y cierre de la relación (arts. 10.1-10.5;63)

[Cuándo procede y cómo se selecciona](#)

- La interinidad exige razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia (10.1) y es nombramiento temporal para funciones propias de carrera.
- La selección del interino debe ser pública con igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, con finalidad de cobertura inmediata (10.2).

Finalización de la interinidad y reglas retributivas

- La Administración formaliza de oficio la finalización por cobertura reglada, razones organizativas, fin del plazo o fin de la causa (10.3), sin derecho a compensación alguna.
- El interino percibe las retribuciones básicas y pagas extraordinarias del Subgrupo/Grupo de adscripción y tiene régimen del funcionario de carrera “en cuanto sea adecuado” a la naturaleza temporal (25.1;10.5).

4. Acceso, selección y provisión: igualdad, órganos técnicos y sistemas de nombramiento (arts. 58-61.8;70.1-70.3;78.1-81.3;79.1-80.4)

Oferta de empleo y órganos de selección

- Las necesidades con asignación presupuestaria se articulan en Oferta de empleo público (70.1) y se publican anualmente (70.2).
- Órganos de selección colegiados: imparcialidad, profesionalidad y tendencia a paridad; interinos, personal eventual y de elección/designación política no pueden formar parte (60.1-60.2).

Provisión de puestos y movilidad funcional

- La provisión se rige por igualdad, mérito, capacidad y publicidad, usando concurso y libre designación con convocatoria pública (78.1-78.2).
- En urgente e inaplazable necesidad, puede haber provisión provisional, con convocatoria pública dentro del plazo aplicable (81.3).

5. Retribuciones y evaluación del desempeño con efectos en carrera y provisión (arts. 20.1-20.5;21.1-21.2;22.1-22.5;23;24;25.1-25.2;26-29)

Estructura retributiva y límites

- Retribuciones básicas y complementarias; las pagas extraordinarias son dos al año, con básica y complementarias (22.4), salvo reglas específicas del 24 (22.4).
- No puede acordarse incremento global de masa salarial superior a límites de la Ley de Presupuestos (21.2).

Evaluación del desempeño como “condición” para efectos

- Los sistemas de evaluación deben ser transparentes, objetivos, imparciales y no discriminatorios (20.2) y determinan efectos en carrera horizontal, formación, provisión y retribuciones complementarias (20.3).
- La continuidad en puesto obtenido por concurso queda vinculada a evaluación con audiencia y resolución motivada (20.4).

6. Negociación colectiva y representación: mesas, pactos, acuerdos y garantías (arts. 31.1-31.8;32.1-32.2;33.1-33.2;34.1-34.6;36.1-36.3;37.1;38.1-38.7;39.1-45.3)

Mesas, competencias y contenido negociable

- Las Mesas Generales se constituyen en AGE, CCAA, Ceuta/Melilla y Entidades Locales (34.1) y pueden crear Mesas Sectoriales (34.4-34.5).
- En la Mesa General, se negocian materias del art. 37 susceptibles de norma básica estatal (36.2).

Pactos/Acuerdos y solución de conflictos

- Pactos y Acuerdos: Pactos dentro del ámbito competencial y aplicables directamente; Acuerdos requieren aprobación expresa y formal de órganos de gobierno (38.2-38.3).
- Tras negociar sin acuerdo y agotados, si procede, los mecanismos extrajudiciales, los órganos de gobierno establecen condiciones salvo excepciones (38.7); puede haber sistemas de mediación/arbitraje (45.1-45.3).

7. Teletrabajo, permisos y vacaciones retribuidas: reglas de aplicación (arts. 47 bis;48.a;49.a-49.a.3;50.1-50.3;30.1-30.2;51)

Teletrabajo: autorización y equiparación de derechos

- Teletrabajo: prestación a distancia fuera de dependencias, con tecnologías de información y comunicación y que el contenido competencial pueda desarrollarse (47 bis).
- Requiere autorización expresa, es compatible con presencial y otorga los mismos deberes/derechos individuales y colectivos (47 bis.2-47 bis.3).

Permisos y vacaciones: duración y límites de sustitución

- Vacaciones retribuidas: 22 días hábiles por año natural; no se sustituyen por cuantía económica (50.1;50.3).
- Permiso por nacimiento madre biológica: 19 semanas (49.a) con distribución de periodos obligatorios y restantes (49.a.1-49.a.2).

8. Deberes de conducta, disciplina y situaciones administrativas (activo, especial y excedencias) (arts. 52;53.1-53.4;66;67.1-67.4;68.1-68.2;69.1;71.1;71.3-71.5;72;73.1-73.3;86.1-86.2;87.1-87.4;88.1-88.4;89.1-89.4;93.1-94.3;95.1-95.2.m;98.1-98.4;91;92)

Principios de conducta y garantías disciplinarias

- Obligación de actuación conforme a objetividad, integridad, neutralidad, imparcialidad, transparencia y respeto a igualdad (52) y a la Constitución/ordenamiento (53.1).
- No procede sanción sin procedimiento previamente establecido para faltas muy graves o graves (98.1) y el procedimiento debe respetar derechos de defensa (98.2).

Jubilación, servicio activo/especial, movilidad y excedencias

- Jubilación: voluntaria, forzosa (de oficio al cumplir 65) y por incapacidad permanente (67.1;67.3).
- Excedencia voluntaria y por cuidado/violencia con límites: cuidado de cada hijo hasta 3 años (89.4) y voluntaria por interés particular exige 5 años de servicios efectivos (89.2).

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Permiso por nacimiento madre biológica (duración total anual y distribución de periodos)	19 semanas; 6 obligatorias posteriores al parto; 11 (22 en monoparentalidad) hasta 12 meses del hijo; 2 (4 en monoparentalidad) hasta 8 años	49.a-49.a.3
Vacaciones retribuidas anuales	22 días hábiles por año natural (o proporcionales si el tiempo de servicio es menor)	50.1
Permiso por accidente/enfermedad graves, hospitalización o intervención con reposo domiciliario	5 días hábiles	48.a

10. Cierre de repaso

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.